

Datei: 01-erfinder-mail-prototyp.eml

Von	"Dr. Wieland Gerber" <w.gerber@haveltec.example>
An	RAin Nele Runkel <n.runkel@kanzlei.example>
Datum	Tue, 26 May 2026 08:43:12 +0200
Betreff	S-14: Messefoto und die Sache mit dem Rastkeil

Liebe Frau Runkel,

anbei die wichtigsten Punkte zum Schnellverschluss. Wir haben auf der Messe nur drei Kundinnen gezeigt, wie der Sensor eingeklickt wird. Auf dem Tresen lag aber ein Muster, und ich sehe auf einem Handyfoto, dass die Verriegelungszunge erkennbar ist. Ich hatte damals gesagt: „Das ist noch nicht serienreif, bitte nicht fotografieren.“ Ob das als Geheimhaltung reicht, weiß ich nicht.

Messwerk Nord hat nun einen Halter, der jedenfalls den Rastkeil und die Kabelentlastung übernimmt. Die seitliche Zunge sitzt anders, erfüllt aber dieselbe Funktion. Wir brauchen schnell eine Entscheidung: Gebrauchsmuster anmelden, Patent nachziehen, abmahnen oder erst recherchieren?

Viele Grüße

Wieland Gerber

Datei: 02-merkmalsgliederung.csv

Merkmal;S-14 Beschreibung;MW-NordSnap;Relevanz	
M1;Trägerplatte für Mastprofil 40 mm;Trägerplatte 38-42 mm variabel;wohl erfüllt	
M2;federnder Rastkeil mit Rückstellkraft;elastischer Clip mit Rastnase;Auslegung nötig	
M3;seitliche Verriegelungszunge gegen Verdrehen;Drehstopp über zweite Nase;Äquivalenz/Schutzbereich offen	
M4;integrierte Kabelentlastung als Bogenführung;Kabelklemme hinter Sensor;möglicherweise abweichend	
M5;werkzeuglose Montage in weniger als 20 Sekunden;Werbevideo 12 Sekunden;funktionaler Effekt	kein eigenständiges Merkmal

Tabellenblatt: Optionen

Option	Dauer	Kosten grob	Pro	Contra
Gebrauchsmuster anmelden	1-3 Wochen	600-2.500 EUR	schneller Registerhebel	ungeprüfter Rechtsbestand
§ 7 Recherche	mehrere Wochen	amtliche Gebühr + Auswertung	belastet Abmahnung/eV	Zeitverlust
Patent anmelden	Monate/Jahre	deutlich höher	stärkerer Langzeitschutz	keine Sofortdurchsetzung
Abmahnung sofort	Tage	Anwaltskosten	Druck auf Gegner	Gegenangriff/Löschung
Still beobachten	2-6 Wochen	niedrig	Beweise sammeln	Marktverlust möglich

Laborbuchauszug S-14

12.12.2025

Erster Entwurf mit zwei Schrauben verworfen. Montagezeit zu lang, Handschuhe im Winter problematisch.

08.01.2026

Rastkeil aus PA12 funktioniert bei -8 °C noch, aber die Kabelzugentlastung reißt nach 60 Zyklen. Dr. Gerber schlägt seitliche Zunge vor, damit der Sensor nicht rotiert.

02.02.2026

Variante S-14-C: Rastkeil + Zunge + Bogenführung. Interner Test: 200 Steckzyklen ohne Bruch. Foto mit Maßstab im Entwicklungsordner.

19.02.2026

Messe Hannover: Muster auf Tresen, keine Broschüre, kein Verkauf. Zwei Besucher haben gefragt, ob man das schon bestellen kann. Antwort: „frühestens Herbst“.

21.05.2026

Messwerk Nord zeigt NordSnap auf Website. Optisch rauer, aber Funktion sehr ähnlich.

Recherche und Löschungsrisiko

Sofortrecherche

DPMAreister und DEPATISnet nach Schnellhalter, Sensorhalter, Rastkeil, Kabelentlastung, Mastprofil durchsuchen.

Espacenet mit englischen Begriffen: quick release sensor mount, snap-fit bracket, cable strain relief, mast profile.

Produktkataloge aus Umweltmesstechnik und Fahrrad-/Actioncam-Halterungen prüfen.

Internetarchiv und Messekatalog zur Offenbarung sichern.

Löschungsangriffe, die zu erwarten sind

Neuheit: Kombination bereits in einem Katalog oder Patentedokument.

Erfinderischer Schritt: bloße Aggregation bekannter Clips.

Unzulässige Erweiterung, falls Anspruch später enger/anders gefasst wird.

Ausschluss, wenn versehentlich nur ein Verfahren zur Montage beschrieben wird.

Praktischer Vorschlag

Anmeldung vorbereiten, aber Anspruchsfassung konservativ und mit mehreren Rückfallpositionen. Vor Abmahnung mindestens § 7 GebrMG-Recherche anstoßen und Gegnerprodukt beschaffen. Eine eV ohne belastbaren Rechtsbestand wäre zu dünn.

Sofortnotiz S-14 / NordSnap

Vorläufige Lage

Die Eintragung eines Gebrauchsmusters kann Geschwindigkeit bringen, ersetzt aber keine Rechtsbestandsprüfung. Für eine einstweilige Verfügung muss die Mandantin eine belastbare technische Merkmalsanalyse, Stand-der-Technik-Recherche und Produktbeweissicherung vorlegen.

Schutzschrift-Risiko

Messwerk Nord könnte bei Kenntnis einer Abmahnung Schutzschrift hinterlegen. Die Mandantin sollte daher vor dem ersten Schreiben entscheiden, ob sie wirklich eilig gerichtlich vorgehen will oder zunächst eine technische Abgrenzung und Verhandlungsschiene vorbereitet.

Nächste Schritte

Gegnerprodukt beschaffen, neutrale Zerlegung dokumentieren, Recherche nach § 7 GebrMG beantragen, Patentabzweigung prüfen, Erfinder- und Rechtekette schriftlich nachziehen.

Ergänzende Gebrauchsmusterakte Sensorhalter

Vollständige Gesprächsnotiz

Am 04.06.2026 schilderte Erfinder Hanno Trebel und die Feinwerkstatt Karger GmbH die Angelegenheit in einem längeren Telefonat. Gegenstand ist Schnellverschluss für Sensorhalter, frühe Messeoffenbarung, Lösungsrisiko, Schutzansprüche und parallele Patentanmeldung. Die Darstellung war nicht linear: Zunächst standen praktische Fristen und die Sorge vor Eskalation im Vordergrund, danach erst die rechtliche Einordnung. Für die weitere Bearbeitung ist deshalb wichtig, die Akte nicht nur nach Rechtsgebieten, sondern nach Entscheidungsdruck zu ordnen: Was muss sofort gesichert werden, was darf noch offen bleiben, und welche Erklärung kann später als Einlassung, Geständnis, Anerkenntnis oder zumindest als ungünstige Tatsachenbehauptung gelesen werden.

Ein Prototyp wurde auf einer Fachmesse in Nürnberg gezeigt; ein Besucherfoto war drei Monate online. Der finale Mechanismus enthält eine geänderte Federgeometrie, die in der Messeversion noch nicht sichtbar war. Vertrieb möchte vor der nächsten Messe "irgendeinen Schutz". Nach Durchsicht der bisherigen Unterlagen fällt auf, dass mehrere Beteiligte dieselben Worte unterschiedlich verwenden. "Freigabe", "Kenntnis", "Sicherung", "Rüge" und "Abstimmung" tauchen in E-Mails, Tabellen und Gesprächsnotizen auf, ohne dass klar ist, ob damit eine rechtliche Erklärung, eine interne Arbeitsanweisung oder nur eine vorläufige Arbeitshypothese gemeint ist. Für die weitere Bearbeitung genügt deshalb kein bloßer Ergebnisvermerk. Erforderlich ist ein nachvollziehbarer Ablauf mit Tonfall, Unsicherheiten und Belegstellen, damit spätere Schreiben, Gespräche und Anträge auf derselben Tatsachengrundlage stehen.

E-Mail des Erfinders mit Laborbuchauszug

...

Von: hanno.trebel@karger-feinwerk.test

An: patent@kanzlei-test.test

Datum: Do 04.06.2026, 08:47 Uhr

Betreff: Sensorhalter - Messefoto war schon online, trotzdem Gebrauchsmuster?

...

Guten Morgen,

ich fasse den Stand noch einmal vollständig zusammen, weil mir nach dem gestrigen Gespräch aufgefallen ist, dass wir sonst zu schnell in die Bewertung springen. Wir haben einerseits Unterlagen, die wirklich belastbar sind, andererseits aber auch viele Aussagen, die nur als Hörensagen, Rückschau oder interne Erwartung formuliert wurden. Ich möchte vermeiden, dass wir aus einem ungeordneten Zwischenstand eine Erklärung machen, die später gegen uns verwendet wird.

Wichtig ist mir außerdem, dass wir die Beteiligten nicht mit pauschalen Vorwürfen konfrontieren. Bitte bereiten Sie die nächsten Schritte so vor, dass wir konkrete Fragen stellen können: Wer wusste wann was, welches Dokument lag vor, wer durfte für wen handeln, welche Frist lief, und welche Alternative wäre realistisch gewesen? Wenn wir nur abstrakt "Compliance" oder "Rechtsrisiko" sagen, bekommen wir vermutlich Abwehr. Wenn wir dagegen sauber nach Datum, Dokument und Entscheidung fragen, bekommen wir verwertbare Antworten.

Bitte trennen Sie Neuheit, Abzweigung, technische Merkmale, Offenbarungsrisiko und sinnvolle Claim-Fassung. Bitte geben Sie mir bis morgen 12:00 Uhr eine Fassung, die ich intern weiterleiten kann. Sie darf gern klar sein, aber sie soll nicht dramatisieren. Wir brauchen eine Sprache, die die Sache ernst

nimmt und trotzdem handhabbar bleibt.

Viele Grüße

Erfinder Hanno Trebel und die Feinwerkstatt Karger GmbH

Interner Arbeitsvermerk

Die Akte ist nicht entscheidungsreif, aber sie ist arbeitsfähig. Der nächste Schritt besteht nicht darin, eine abschließende Rechtsmeinung zu formulieren, sondern die beweisbaren Tatsachen von Wertungen zu trennen. Dabei sind vier Ebenen auseinanderzuhalten.

Erstens: der dokumentierte Ablauf. Hierzu gehören E-Mails, Tabellen, Vermerke, Bescheide, Protokolle, Rechnungen, Fotos und Systemlogs. Diese Unterlagen sind nur dann hilfreich, wenn sie mit Datum, Urheber, Empfänger und Anlass erfasst werden. Ein Screenshot ohne Kontext ist kein guter Beleg; eine E-Mail ohne Anhänge kann missverständlich sein; ein Tabellenstand beweist selten, wer ihn verändert hat.

Zweitens: die rechtliche Schwelle. Die Akte darf nicht so behandelt werden, als sei jede Unordnung bereits ein Rechtsverstoß. Zu prüfen ist jeweils, welche Tatbestandsmerkmale wirklich erfüllt sein müssen, welche Obliegenheiten nur vertraglich wirken, welche behördlichen Anforderungen formell sind und welche Punkte lediglich gute Praxis darstellen. Diese Trennung verhindert, dass die Gegenseite Nebensächlichkeiten als Hauptproblem setzt.

Drittens: die Kommunikationslinie. Nach außen sollte nicht behauptet werden, was noch nicht belegt ist. Nach innen darf die Lage aber auch nicht verharmlost werden. Eine brauchbare Formulierung lautet: "Wir prüfen den Vorgang anhand der gesicherten Unterlagen, halten die tatsächliche Bewertung offen und melden uns nach Abschluss der Dokumentensichtung mit konkreten Korrektur- oder Verteidigungsvorschlägen."

Viertens: die Entscheidungsvorlage. Die Mandantschaft benötigt kein abstraktes Lehrbuch, sondern Optionen. Option A ist die kooperative Klärung mit begrenzter Offenlegung. Option B ist eine formelle Verteidigungslinie mit Akteneinsicht, Fristenkontrolle und Schweige-/Zurückbehaltungsrechten. Option C ist eine wirtschaftliche Bereinigung durch Vergleich, Nachbesserung oder interne Maßnahme, wenn das rechtlich zulässig und taktisch sinnvoll ist.

Entwurf Anspruchs- und Löschungsrisiko-Vermerk

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir zeigen die rechtliche Prüfung des oben genannten Vorgangs an. Damit die Angelegenheit sachgerecht bearbeitet werden kann, bitten wir zunächst um Übersendung der vollständigen Unterlagen, auf die Sie Ihre bisherige Bewertung stützen. Dazu gehören insbesondere sämtliche Ausgangsschreiben, Anlagen, Protokolle, Zustellnachweise, internen Vermerke, Lichtbilder, Tabellenstände und etwaige elektronische Kommunikationsdaten, soweit diese für den konkreten Vorgang herangezogen werden sollen.

Unsere Mandantschaft wird den Sachverhalt sorgfältig aufarbeiten. Eine abschließende Stellungnahme ist vor Einsicht in die vollständige Entscheidungsgrundlage nicht möglich. Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass kurze Zusammenfassungen, telefonische Eindrücke oder einzelne Screenshots die vollständige Aktenlage nicht ersetzen. Entscheidend ist, welche konkrete Tatsache zu welchem Zeitpunkt dokumentiert war und welche rechtliche Folge daraus abgeleitet werden soll.

Bitte teilen Sie außerdem mit, welche Frist Sie für die Stellungnahme zugrunde legen und ob eine Fristverlängerung bis zum 24.06.2026 gewährt wird. Die Verlängerung ist erforderlich, weil mehrere Unterlagen bei Dritten angefordert werden müssen und weil die Akte ohne diese Unterlagen nicht verantwortbar bewertet werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

[Entwurf]

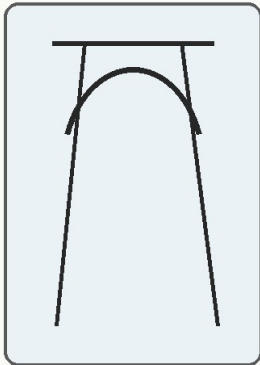
Beweis- und Fristenlogik

Weiterer Bearbeitungsvermerk

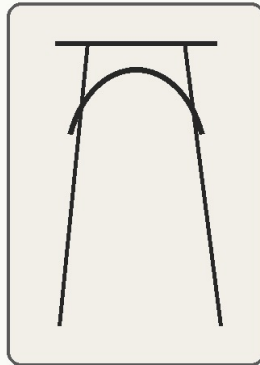
Für die nächste Durchsicht wird vorgeschlagen, den Vorgang nicht vorschnell auf “richtig” oder “falsch” zu verkürzen. Zweckmäßiger ist ein dreistufiger Arbeitsgang: zunächst Tatsachen und Belege sichern, danach die rechtlichen Schwellen prüfen und erst anschließend einen Text erzeugen, der nach außen verwendbar ist. Offene, streitige und beweisbedürftige Punkte bleiben dabei ausdrücklich sichtbar; sie werden nicht zugeschüttet, sondern in eine Form gebracht, mit der die Beteiligten weiterarbeiten können.

Punkt	Konkrete Frage	Benötigter Beleg	Risiko, wenn offen
Zugang	Wann ging welches Schreiben tatsächlich zu?	Umschlag, Zustellnachweis, E-Mail-Header, Empfangsbestätigung	Frist falsch berechnet oder unklare Präklusion
Urheberschaft	Wer hat die maßgebliche Erklärung abgegeben?	Signatur, Vollmacht, Rollenbeschreibung, Systemprotokoll	Erklärung wird falscher Person zugerechnet
Inhalt	Was stand im vollständigen Dokument, nicht nur in der Zusammenfassung?	Volltext, Anlagen, vorherige Versionen	Akte wirkt dünn und angreifbar
Reaktion	Wer reagierte wann und mit welchem Ziel?	Antwortmail, Gesprächsnotiz, Kalendertermin	Schweigen oder Eile wird falsch interpretiert
Nächster Schritt	Was muss jetzt entschieden werden?	Fristenliste, Verantwortliche, Entscheidungsvermerk	Verfahren läuft weiter, ohne dass die Mandantschaft steuert

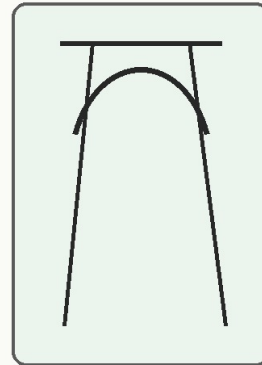
S-14 Sensorhalter: technische Grobskizze



Trägerplatte



Rastkeil + Zunge



Kabelentlastung

Aktenanlage: schematische Produkt-/Fotolage aus Mandatsnotizen; Maße und Farben nach Aktenstand uneinheitlich.